

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN

ANTARA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

NO :

DENGAN

PT. ALFIZA MEDIKA UTAMA

NO : 018/MOU/KAMU/07/III/2024

Pada hari ini Kamis , tanggal Tujuh bulan **Maret** tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan antara:

1. **PT Disa Prima Medika** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum No 12 18 Oktober 2023 Notaris Yudo Sigit, berkedudukan Banjararum Selatan No 3B – Mondoroko – Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama :

Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl.Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya –Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .

2. **PT. Alfiza Medika Utama** suatu perusahaan yang menaungi **Klinik Alfiza Medika Utama** dengan nomer izin oprasional No. 503/007/KRI-B/VI/424.086/2021, berkedudukan dan berkantor pusat **di Dusun Selotumpang RT. 03 RW. 05 Desa Oro – Oro Ombo Kulon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur** dalam hal ini diwakili oleh dr. Shinta Apriliana, yang bertindak dalam jabatannya sebagai Dokter Penanggung Jawab Klinik Alfiza Medika Utama dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Alfiza Medika Utama** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai

PARA PIHAK.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau keluarga karyawan **PIHAK KEDUA** dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pelayanan pasien kesehatan Rawat Jalan;
- (2) Pelayanan pasien Rawat Inap termasuk Pelayanan Operasi;
- (3) Pelayanan penunjang Laboratorium atau Radiologi (Khusus penunjang yang tidak tersedia di Instalasi Pelayanan Penunjang **PIHAK PERTAMA**) ;
- (4) Pelayanan Farmasi (Khusus obat yang tidak tersedia di Instalasi Farmasi **PIHAK PERTAMA**);
- (5) Rujukan pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan penunjang medik dan pemeriksaan diagnostik yang tidak dimiliki **PIHAK PERTAMA**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** melakukan prosedur rujukan ke unit pelayanan yang ada di **PIHAK KEDUA**, baik rujukan langsung maupun melalui aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- (1) Memberikan pelayanan yang profesional kepada pasien dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standart pelayanan kedokteran,
- (3) Memberikan stempel dan tanda tangan petugas **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi kelengkapan administrasi rujukan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Mengirimkan rujukan balik pasien **PIHAK PERTAMA** yang pernah di rujuk ke **PIHAK KEDUA** dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas kesehatan,
- (5) Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (1) Memberikan pelayanan secara profesional kepada pasien sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (2) Memberikan informasi rekam medis pasien dari **PIHAK PERTAMA** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas kesehatan;
- (3) Bertanggung jawab terhadap:
 - a. Stabilisasi dan pemantauan kondisi pasien selama proses rujukan;
 - b. Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;
 - c. Formulir rujukan yang berisi identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya, dan pemeriksaan kesehatan pasien, serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.

HAK PIHAK KEDUA:

- (1) Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati
- (2) Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK PERTAMA**.

HAK PIHAK PERTAMA:

- (1) Mengirimkan rujukan pasien **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap ke **PIHAK KEDUA**;
- (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk para pasien yang sebelumnya berobat di **PIHAK PERTAMA** dan akhirnya di rujuk ke **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

PASAL 4 MUTU

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin mutu pelayanan rumah sakit yang diberikan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyertakan kelengkapan dokumen pasien yang dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa setiap Tenaga Medis atau Dokter yang praktek di Rumah Sakit Prima Husada telah memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih aktif atau berlaku;
- (4) **PARA PIHAK** menjaga integritas dengan tidak membuat dokumen palsu untuk kepentingan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan dokumen palsu tersebut.

PASAL 5 PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Bila ada indikasi sesuai kebutuhan pasien, **PIHAK PERTAMA** dapat langsung menghubungi **PIHAK KEDUA** atau melalui aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK PERTAMA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
- (3) Dalam hal rujukan pemeriksaan penunjang medis dan/atau pemeriksaan diagnostis, **PIHAK PERTAMA** menyiapkan:
 - a. Formulir permintaan pemeriksaan yang sudah di bubuhi setempel dan tanda tangan;
 - b. Bahan pemeriksaan atau specimen apabila dilakukan pengambilan di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** membuatkan surat rujukan atau pindah rawat disertai dengan dokumen pemeriksaan kesehatan pasien yang telah dilaksanakan kepada pasien serta lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarganya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu Satu Tahun dimulai sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2028
- (2) **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
- (3) Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan mengirimkan surat permohonan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

PASAL 7

BIAYA

- 1) Pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menagihkan ke BPJS Kesehatan;
- 2) Pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari **PIHAK PERTAMA**, dan menggunakan fasilitas naik kelas Rawat Inap maka prosedur dan ketentuan yang berlaku menggunakan peraturan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Seluruh biaya pelayanan Pasien penjamin non BPJS Kesehatan akan menjadi tanggung jawab pasien dan menyesuaikan prosedur dan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- 4) Apabila pasien menggunakan fasilitas diluar kesepakatan antara **PARA PIHAK** maka biaya yang timbul ditanggung oleh pasien sendiri yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan ditagihkan kepada pasien setelah menerima pelayanan sebelum meninggalkan tempat **PIHAK KEDUA**;
- 5) Apabila pasien menggunakan fasilitas penunjang medik maka biaya yang timbul ditanggung oleh di **PIHAK PERTAMA** yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah menerima pelayanan sebelum meninggalkan tempat **PIHAK KEDUA**;
- 6) Segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif yang sudah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- (b) Ijin usaha atau operasional **PIHAK KEDUA** atau ijin operasional **PIHAK PERTAMA** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktek yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
- (c) Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya putusan pailit oleh Pengadilan;
- (d) Kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini atau sebagai akibat *Force Majeure*, maka dalam hal **salah satu pihak** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **Pihak tersebut** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak satunya** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (e) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim / Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian;
- (f) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, maka Para Pihak wajib menyelesaikan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengakhiran dimaksud.

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala sesuatu akibat hukum yang ditimbulkan dan terjadi adanya sengketa ketika pengakhiran kerja, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika musyawarah tidak menemukan kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih jalur hukum di Pengadilan Negeri yang ditunjuk

PASAL 10
KORESPONDENSI

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan juga melalui telepon secara langsung dan ditujukan ke alamat sebagai berikut;

1. PIHAK PERTAMA,

Perseroan : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Perum Banjararum Selatan 3 B Rt 003 Rw 012 Banjararum Singosari Kabupaten Malang
No Telp : 0341-458679
No. Fax : -

RS Prima Husada Malang

Bagian	Person In Charge (PIC)
Marketing	RS Prima Husada Malang Nama : Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns. Telp : 0341-458679 ext 134 / 0811 3507 164 Email : marketing@malang.rs-primahusada.com
Keuangan / Penagihan	RS Prima Husada Malang Nama : Novi Ratnasari, SE Telp : 0341-458679 ext 134 / 085855151810 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com
Pelayanan Medis	RS Prima Husada Malang Nama : Daning Telp : (0341) 458679 ext 154 / 081131103113 Email : rs-primahusada@gmail.com

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

RS Prima Husada Sukorejo

Bagian	Person In Charge (PIC)
Marketing	RS Prima Husada Sukorejo Nama : Fefi Rita Indah Hati, S.Kep.,Ns. Telp : 081315574065 / 081357335016 Email : backupdatamarkatingphs@gmail.com
Keuangan / Penagihan	RS Prima Husada Sukorejo Nama : Anita Fitria Sari, S.E Telp : 085156001411 Email : keuanganrsphs@gmail.com
Pelayanan Medis	RS Prima Husada Sukorejo Nama : Nur Aini Azizah, S.Kep., Ns. Telp : 08113031885 Email : rsprimahusadasukorejo@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Perseroan : PT. Alfiza Medika Utama
Alamat : Dsn. Selotumpang RT. 03 RW. 05 Ds. Oro – Oro Ombo Kulon Kec. Rembang
Kab. Pasuruan Provinsin Jawa Timur
No. Telp : 0851-0686-0092
No. Fax : -

Bagian	Person In Charge (PIC)
HRD	Nama : Darmawan, S. Kep., Ns Telp : 0852-3660-8441 Email : alfizajayautama@gmail.com
Keuangan/ Penagihan	Nama : Hapsari Nur Patria Krisna, S.ST Telp : 0813-3072-8792 Email : alfizajayautama@gmail.com
Pelayanan Medis	Nama : dr. Shinta Apriliana Telp : 0857-3091-1256 Email : alfizamedikautama@gmail.com

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam PKS ini adalah suatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya PKS ini oleh salah satu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan kedua belah pihak, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu;
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, pihak-pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian;
- (3) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* lalai atau sengaja untuk tidak melaporkan kepada pihak lainnya akan kejadian *force majeure* yang menimpanya, maka pihak yang mengalami *force majeure* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan PKS ini sampai dengan tanggal pemberitahuan dari pihak yang mengalami *force majeure* kepada pihak lainnya;
- (4) Semua kerugian yang diderita satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya, sebatas pihak yang terkena dampak daripada *force majeure* telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari *force majeure* dan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (5) *Force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda, dengan ketentuan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan biaya tambahan, denda, pengurangan hal atau pembebasan atas kewajiban.

Pasal 12 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima dari salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:

- (1) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
- (2) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perubahan atas ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang telah dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Tiap-tiap lembar yang merupakan bagian dari perjanjian ini adalah sama, diparaf oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat atas kesepakatan bersama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing pihak, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Ditandatangani di : Pasuruan
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,
PT. ALFIZA MEDIKA UTAMA

Endang Susilowati
Direktur Utama

Darmawan, S. Kep., Ns
Direktur Utama